



EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 021/2024

Processo Administrativo Nº 5396079/2024

OBJETO: Contratação de Licença de uso por Subscrição para o Software Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps), para atender às necessidades da Assessoria de Comunicação e Marketing do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2ª Região – CRT-02. UASG: 927549

REGRAMENTO: Instrução Normativa SEGES/ME Nº 67/2021

SISTEMA DE OPERACIONALIZAÇÃO: COMPRASNET

(<https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp>)

MODALIDADE: Dispensa eletrônica (art. 75, II, Lei nº 14.133/2021)

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: até 28/11/2024, às 07:59

ÍNICIO DA ETAPA DE LANCES: automaticamente aberto pelo sistema para o envio de lances públicos a partir do dia 28/11/2024, às 08:00.

DURAÇÃO DA ETAPA DE LANCES: 6 (seis) horas, das 08:00h às 14:00h

INTERVALO MÍNIMO ENTRE OS LANCES: R\$ 0,10 (dez centavos).

LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO: Conforme Termo de Referência (ANEXO I).

PROCEDIMENTO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP: Não (LC 123/06) – Objeto incompatível.

CONDIÇÕES DE ENTREGA, SANÇÕES E DEMAIS OBRIGAÇÕES: Conforme Termo de Referência. (ANEXO I)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: Conforme Termo de Referência.

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: Prazo de 2 (duas) horas após solicitação no chat.



CRT-02

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais da 2ª Região

Rua das Paparaubas, 24, quadra 5
São Francisco, CEP 65.076-000 - São Luís - MA
E-mail: atendimento@crt02.gov.br
Fone: (98) 98279-0023

www.crt02.gov.br

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA: Conforme Termo de Referência.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS CONCORRENTES:

Para otimizar a eficiência do procedimento, o Agente de Contratação poderá solicitar o envio de propostas ajustadas e documentação complementar das três empresas mais bem classificadas. Desta maneira, busca-se não apenas agilizar o processo de contratação, mas também assegurar a conformidade e a competência das propostas em relação aos requisitos e expectativas estabelecidos.

DÚVIDAS: por e-mail compras@crt02.gov.br ou telefone (98) 98279-0023.

São Luís – MA, 25 de novembro de 2024.

JOSÉ JOÃO SILVA FONSECA
GERENTE GERAL DO CRT-02



TERMO DE REFERÊNCIA

(Processo Administrativo nº 5396079/2024)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Contratação de Licença de uso por Subscrição para o Software Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps), para atender às necessidades da Assessoria de Comunicação e Marketing do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2ª Região – CRT-02:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Licença de uso para o Software Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps), para Assessoria de Comunicação do CRT-02, todos os aplicativos com garantia de atualização de versões e suporte técnico	UND	02	R\$ 6.629,58	R\$ 13.259,17

- 1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns.
- 1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 1.4. O valor estimado será apurado mediante pesquisa mercadológica, conforme preconiza o artigo 23, IV, da Lei nº 14.133/2021.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 2.1. Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), conforme a consideração constante do inciso VII, do art. 2º, da Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, é o “conjunto de bens e/ou serviços que apoiam processos de negócio, mediante a conjugação de recursos, processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer uso de informações”.
- 2.2. A consideração acima se baseia na integração de bens, serviços de TIC e automação, tendo como finalidade o alcance dos resultados pretendidos pela contratação, que, no processo em questão, refere-se à aquisição de licenças de uso de software, associadas a serviços de suporte técnico, atualização de versão e manutenção das licenças, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
- 2.3. Considerando que uma solução de TIC engloba todos os elementos (bens, serviços de TIC e automação) necessários que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação, de modo a atender à necessidade que a desencadeou, e que a contratação pretendida compreende fornecimento de licenças de uso de softwares, associadas a serviços de suporte técnico, atualização de versão e manutenção das licenças, que se integram de forma a atender a um propósito pré-definido para publicação e edição de imagens, edição de
- 2.4. figuras vetoriais, edição de arquivos PDF, edição de animações e recursos de interatividade para publicações



- 2.5. digitais em PDF ou HTML, por meio da utilização de uma plataforma tecnológica composta por softwares e serviços associados, pode-se afirmar que a contratação em questão compreende uma solução de tecnologia.
- 2.6. As licenças deverão ser entregues na última versão comercializada no mercado brasileiro e no idioma português do Brasil.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 3.1 As atividades do CRT-02 contemplam tarefas diversas, de complexidade variada, e visam atender às demandas desta Autarquia, e ao assessoramento e assistência aos Técnicos industriais da 2ª Região – CRT-02. Para viabilizar as ações planejadas, é imprescindível que o CRT-02 disponha de meios de comunicação direta com seu público interno e externo.
- 3.2 Em virtude do crescimento significativo do Conselho, e com a contratação de novos colaboradores através do Seletivo Simplificado e a perspectiva de um possível aumento futuro no quadro, torna-se imprescindível o fornecimento de ferramentas adequadas para apoiar suas atividades diárias.
- 3.3 Nesse contexto se insere a necessidade de contratação de subscrição de licença para suítes de software Adobe Creative Cloud, devido ao seu uso contínuo e à falta de alternativas equivalentes em termos de funcionalidade e custo-benefício. Como o CRT-02 possui profissional que já dominam algumas das ferramentas oferecidas pelo software, e considerando sua adoção como padrão na produção gráfica e visual, essa contratação se mostra essencial para apoiar as atividades diárias do CRT-02.
- 3.4 A suíte Adobe Creative Cloud abrange desde recursos básicos, como o Photoshop, até ferramentas avançadas como o Adobe XD CC. Sua utilização abrange manipulação de imagens, design gráfico, produção de conteúdo audiovisual, entre outras funções. Essas licenças visam atender às diversas demandas da área de comunicação, incluindo material para campanhas internas, divulgação de eventos, estratégias de marketing, criação de conteúdo audiovisual e produção gráfica para vários canais de comunicação.
- 3.5 A contratação dessas licenças busca garantir a eficiência nas tarefas dos servidores, evitando a necessidade de adaptação. Isso se deverá à familiaridade com as ferramentas e à formação prévia em produção gráfica e visual, resultando em maior produtividade e qualidade nas atividades previamente definidas.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos de Negócio:

- 4.1.1 A utilização das ferramentas da Suíte Adobe Creative Cloud é necessária para a Assessoria de Comunicação do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2ª Região – CRT-02, pois está diretamente relacionada com as publicações de peças de comunicação, de material didático, deste Conselho. Por isso, além do fornecimento do



4.1.2 direito de uso de 02 licenças Adobe Creative Cloud Suite por 12 meses, é requisito fundamental de negócio a disponibilização de ferramenta online para gerenciar tais licenças, bem como seus usuários e respectivas implantações.

4.2. Requisitos de Capacitação

4.2.1 Uma vez que o objeto desta contratação está em plena utilização pelos usuários do CRT-02, não se vislumbra, por ora, necessidade de capacitação específica ou complementar.

4.3. Requisitos legais

4.3.1. A presente contratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação, observando os dispositivos legais aplicáveis e vigentes e, ainda, pelo estabelecido no presente documento.

4.3.2. O presente processo deve estar aderente à Constituição Federal, à Lei nº 14.133/2021, à Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e a outras legislações aplicáveis;

4.4. Requisitos de Manutenção

4.4.1 Deverá ser oferecida manutenção e suporte técnico pelo prazo de vigência das licenças de software adquiridas a contar da disponibilização da solução. O serviço de suporte técnico deverá ser via telefone, e-mail ou presencial, pelo período contratado, disponibilizando o atendimento em dias úteis no horário 08:00 às 16:00 horas ininterruptamente, no mínimo, durante o período contratado das licenças de uso. O serviço de suporte técnico deverá garantir o funcionamento e manutenção para os produtos contratados.

4.5. Requisitos Temporais

4.5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) ordem de compra / nota de empenho, em remessa, para entrega no seguinte endereço Rua das Paparaúbas, N.º 24, Quadra 05, São Francisco, São Luís, MA, CEP 65076-000, de segunda a sexta feira das 08h às 16h;

4.6. Requisitos de Segurança e Privacidade

4.6.1. Os recursos de TIC do CRT-02 não poderão ser utilizados pelo Licitante Vencedor, seus empregados ou prepostos para realização de atividades alheias ao fornecimento do objeto previsto ou englobados nesta contratação.

4.6.2. O Licitante Vencedor deverá manter sob sigilo as informações que vier a tomar conhecimento por força da contratação, abstendo-se de divulgá-las.

4.6.3. O Licitante Vencedor deverá respeitar os requisitos de segurança do CRT-02 durante a realização de atividades relacionadas à contratação.



4.6.4. O Licitante Vencedor deverá observar a legislação que trata de proteção de dados pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) e demais normas infralegais.

4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.7.1. A CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, observando o que preconiza o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União.

4.7.2. Destacam-se as recomendações contidas no Capítulo III, DOS BENS E SERVIÇOS, com ênfase no art. 5º da Instrução Normativa Nº 01/2010 STI/MP, bem como o Decreto Nº 7.746/2012 que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e a Lei Nº 12.305/2010 que institui a política de resíduos sólidos, no que couber.

4.7.3. É dever da CONTRATADA observar entre outras: o menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

4.8. Requisitos da Arquitetura Tecnológica

4.8.1. O software deverá possuir a capacidade de ser desinstalado e instalado novamente na mesma máquina ou em outra máquina, de acordo com a necessidade do usuário.

4.9. Requisitos de Projeto e de Implementação

4.9.1. Não é objeto desta contratação o desenvolvimento de software, mas o licenciamento de uso sobre ele, portanto, não é necessário projeto de implementação.

4.10. Requisitos de Implantação

4.10.1. A disponibilidade das licenças em ferramenta de gerenciamento online e novas versões do produto serão providenciadas pelo contratante.

4.11. Requisitos de Garantia e Manutenção

4.11.1. O Licitante Vencedor deverá prover garantia do objeto a contar da data de disponibilização enquanto durar o período contratual. Durante o período de garantia a contratada, independentemente de ser a fabricante do objeto, obriga-se a substituir ou reparar, sem ônus para agência, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação. O pedido de substituição do objeto, durante o período de garantia, será formalizado por telefone, e-mail ou outro meio hábil de comunicação.

4.11.2. O Licitante Vencedor deverá dispor de atendimento pelo Suporte Técnico, para registro de solicitações e resoluções de problemas por todo o período de validade da subscrição. Todo software utilizado para o perfeito desempenho das funções dos produtos deverá ser assegurado durante todo o período de garantia, com correção de



4.11.3. todas as possíveis falhas apresentadas e atualizações nas versões dos softwares, ocorridas no período, sem acarretar ônus para o CRT-02.

4.11.4. Fazem parte da garantia e terão seus custos cobertos pelo contrato as reprogramações dos sistemas que não estejam em funcionamento adequado, correções de falhas de software (bugs), bem como o acesso a versões atualizadas de módulos de software (updates, firmware, etc) disponibilizadas pelo fabricante da solução durante o prazo contratado.

4.12. Requisitos de Experiência Profissional

4.12.1. Não se aplica a esta contratação por se tratar de aquisição de licenças.

4.13. Requisitos de Formação da Equipe

4.13.1. No que couber, o serviço de instalação e/ou suporte técnico deverá ser prestado por profissionais especializados e certificados pelo fabricante da solução, devidamente capacitados.

4.14. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.14.1. A documentação deverá ser entregue em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo. Será permitido à empresa CONTRATADA entregar os documentos em meio eletrônico, inclusive em página eletrônica para download, quando este for o único meio disponível pelo fabricante.

4.14.2. A CONTRATADA deverá notificar o contratante sempre que houver atualização disponível para o software, preferencialmente por meio de aviso automático, ou via e-mail ou telefone.

4.14.3. Caso a CONTRATADA venha a optar por entregar os softwares em mídia física, bem como a sua documentação, esta deverá ser original, com chancela do fabricante.

4.15. Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade

4.15.1. A CONTRATADA deverá implementar os recursos necessários a atender aos aspectos de segurança estabelecidos a seguir:

4.15.2. A CONTRATADA deverá manter sigilo total de todas as informações a que tiver acesso, não podendo, em hipótese alguma, divulgar resultados, parciais ou totais, ou fazer qualquer comentário sobre as informações a que tenha tido acesso, o levantamento realizado e o conteúdo dos produtos gerados.

4.15.3. A CONTRATADA será expressamente responsabilizada quanto à manutenção de sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações, códigos-fonte, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto divulgá-los, reproduzi-los ou utilizá-los, sob pena da lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo contratante a tais documentos.



CRT-02

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais da 2ª Região

Rua das Paparaubas, 24, quadra 5
São Francisco, CEP 65.076-000 - São Luís - MA
E-mail: atendimento@crt02.gov.br
Fone: (98) 98279-0023

www.crt02.gov.br

4.15.4. A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, do contratante.

4.15.5. Os direitos autorais dos serviços técnicos serão de exclusividade do contratante, que poderá publicar e/ou divulgar seus resultados, quando considerados pertinentes.

4.15.6. A CONTRATADA, quando da assinatura do contrato, por meio de seu representante, assinará Termo de Sigilo em que se responsabilizará pela manutenção de sigilo e confidencialidade das informações a que possa ter acesso em decorrência da contratação. O termo visa assegurar que a contratada manterá sigilo, sob pena de responsabilidade cível, penal e administrativa acerca de informações consideradas como de interesse restrito ou confidencial, e não podem ser de conhecimento de terceiros.

4.16. Subcontratação

4.16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto desta contratação.

5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

5.1. São obrigações da CONTRATANTE:

5.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;

5.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;

5.1.3. receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

5.1.4. aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável;

5.1.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

5.1.6. comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC;

5.1.7. definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;

5.1.8. prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer.

5.2. São obrigações do CONTRATADO:



- 5.2.1. indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato;
- 5.2.2. atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;
- 5.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato pela Contratante;
- 5.2.4. propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão;
- 5.2.5. manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;
- 5.2.6. quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC;
- 5.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato;
- 5.2.8. ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração;
- 5.2.9. fazer a transição contratual, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução do contrato, quando for o caso.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 6.1. A Entrega da licença do produto (disponibilização) através de download no site do fabricante em até 5 (cinco) dias, a contar da data do início da vigência contratual.
- 6.2. Recebimento provisório do objeto.
 - 6.2.1 No ato da disponibilização das licenças por meio da entrega dos números seriais para download e/ou da declaração do fabricante do software com a quantidade, o stock keeping unit (SKU) vinculado, a especificação do produto e o período de vigência (21 meses).
- 6.3. Emissão do termo de recebimento definitivo ou de rejeição
 - 6.3.1. Em até 10 (dez) dias, a contar da data de entrega das licenças, através de download no site do fabricante.
- 6.4. Entrega dos softwares e licenças por download, a partir do site do fabricante, em caso de rejeição.



6.4.1. Em até 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento do Termo de Rejeição pelo Licitante Vencedor.

6.5. Emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

6.5.1. Em até 10 (dez) dias após a entrega das licenças por meio de download a partir do site do fabricante.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila;

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

7.3.1. A fiscalização, acompanhamento e a orientação relativa à prestação dos serviços/fornecimento ficarão a cargo de servidor pertencente ao quadro deste Conselho.

7.3.2. O contato entre este Conselho e a empresa será mantido, prioritariamente, por intermédio da fiscalização.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato, quando for o caso.

7.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), observando-se, em especial, as rotinas a seguir:

7.5.1. Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.5.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, a fiscalização emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.5.3. Informar à administração, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.5.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).



7.5.5. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.6. Verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhar o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II. do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.6.1. Atuar tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a competência do fiscal; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, I).

7.6.2. manter registro de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.6.3. formalizar processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021. ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.6.4. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.6.5. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

7.6.5.1. requisitar a prestação dos serviços e/ou fornecimento mediante Ofício ou Requisição de fornecimento:

7.6.5.2. exercer, em nome do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2ª Região – CRT-02, toda e qualquer ação de orientação geral, decidir sobre questões técnicas e burocráticas dos serviços, sem que Isto implique em transferência de responsabilidade, a qual será única e exclusivamente de competência da CONTRATADA.

7.6.5.3. conferir e atestar a Nota Fiscal/Fatura emitida pela empresa contratada. encaminhando a para pagamento:

7.6.5.4. outras atribuições pertinentes à contratação ou que lhe forem conferidas pela Administração.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

8.1. A Entrega da licença do produto (disponibilização) através de download no site do fabricante em até 5 (cinco) dias, a contar da data do início da vigência contratual.

8.2. O



- 8.3. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA é de 30 (trinta) dias, contados à mensagem eletrônica responsável pelo encaminhamento do contrato/nota de empenho.
- 8.3.1. Caso a Nota de Empenho seja encaminhada através de serviço postal, fax ou outro meio disponível, a contagem do prazo se dará através da comprovação do efetivo recebimento do instrumento por parte do licitante.
- 8.3.2. Fica a licitante vencedora obrigada a enviar aviso de recebimento das mensagens eletrônicas que lhes são enviadas.
- 8.3.3. Fica a empresa obrigada a enviar aviso de recebimento das mensagens eletrônicas que lhes são enviadas. Caso não o faça, considerar-se-á ciente do seu conteúdo, na data de envio registrada no Sistema Eletrônico de Informações.
- 8.4. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estabelecido, deverá encaminhar ao CRT-02 solicitação de prorrogação de prazo de entrega/instalação, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega/instalação.
- 8.4.1. A comprovação de que trata esta cláusula deverá ser promovida não apenas pela alegação da empresa contratada, mas por meio de documento que relate e justifique a ocorrência que ensejará o descumprimento de prazo, tais como: carta do fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, ou outro equivalente.
- 8.5. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo CRT-02 na forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se à empresa da decisão proferida.
- 8.6. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para atraso na entrega.
- 8.7. O recebimento provisório e definitivo dos materiais:**
- 8.7.1. O recebimento provisório ficará a cargo do CRT-02.
- 8.7.2. O recebimento provisório dos materiais será efetuado no momento da entrega, ou em até 2 (dois) dias úteis desta, compreendendo, dentre outras, as seguintes verificações:
- 8.8. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo do material.
- 8.9. O recebimento definitivo deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados da entrega materiais.
- 8.10. Verificada alguma falha no fornecimento, será feito o registro formal e informado à empresa fornecedora, para que proceda à sua correção no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
- 8.11. Reserva-se ao CRT-02 o direito de não aceitar material cuja qualidade seja comprovadamente baixa.



- 8.12. Competirá ao fornecedor arcar com ônus da retirada dos materiais cujas características se mostrem diversas das exigidas no instrumento convocatório.

Liquidação

- 8.13. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, preferencialmente, em meio eletrônico e conter a indicação do material e/ou serviço prestado, conforme a discriminação da Nota de Empenho, quantidade, e os preços unitário e total.
- 8.14. Para fins de atendimento a IN/RBF 1.234, de 11/01/2012 (alterada pela IN/RBF nº1.244/2012), a empresa deverá informar no documento fiscal os valores detalhados das contribuições federais a serem retidos na operação, exceto se a empresa for OPTANTE PELO SIMPLES.
- 8.15. O procedimento de pagamento da Nota Fiscal só se efetivará após o Recebimento Definitivo e mediante a comprovação da existência de conta bancária válida e ativa em nome da empresa, além da regularidade fiscal (INSS/FGTS), trabalhista e manutenção das demais condições de habilitação exigidas no edital.
- 8.16. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE.
- 8.17. Constatando-se situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE.
- 8.17.1. A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela Administração, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.
- 8.17.2. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF
- 8.18. É facultada a retenção dos créditos decorrente do contrato, até o limite dos prejuízos causado à Administração Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133, de 2021.

Prazo de pagamento

- 8.19. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento definitivo do objeto pela fiscalização, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente válida e em nome da empresa, indicados pela CONTRATADA.
- 8.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.



8.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- a) Imposto de Renda, Contribuição Social Sobre Lucro Líquido-CSLL, COFINS e PIS/PASEP, nos termos da Lei 9.430/96, salvo opção da empresa pelo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e empresas de Pequeno Porte, hipótese em que o fornecedor deverá comprovar a Opção;
- b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, se este for devido.

8.22. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

9.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

9.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- 9.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 9.3.2. CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, administrados pela Secretaria da Receita Federal, devidamente válida, constando expressa a abrangência das contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991;
- 9.3.3. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS (CRF), devidamente válida, emitida pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS;
- 9.3.4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), devidamente válida, emitida pela Justiça do Trabalho nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;
- 9.3.5. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (TCU).



CRT-02

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais da 2ª Região

Rua das Paparaubas, 24, quadra 5
São Francisco, CEP 65.076-000 - São Luís - MA
E-mail: atendimento@crt02.gov.br
Fone: (98) 98279-0023

www.crt02.gov.br

10. VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1 O custo total da contratação é de R\$ 13.259,17 (treze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes desta aquisição estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2ª Região, para o exercício de 2024.

11.1.1. A aquisição será atendida pela seguinte dotação:

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

São Luís, MA, 11 de novembro de 2024.

JOSÉ JOÃO SILVA FONSECA
GERENTE GERAL DO CRT-02

